

العدد | 863

الخميس
14 ثور 2022



دينية ثقافية تعنى بنشر نشاطات وأجازات العتبة الحسينية المقدسة - تصدر أسبوعياً عن شعبة النشر - قسم إعلام العتبة الحسينية المقدسة
السنة السادسة عشرة / الخميس / ١٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ



نبارك للأمة الإسلامية وللعالم أجمع
حلول عيد الغدير الأغر



رسالة الحقوق للإمام زين العابدين والاعلان العالمي لحقوق الانسان دراسة مقارنة

الاحرار: حسين النعمة

هوية الكتاب..

يقع في (128) صفحة، طبع منه (1000) نسخة في طبعته الاولى في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، نشرته العتبة الحسينية المقدسة - ادارة مهرجان تراثيل سجادية العالمي الثاني بتاريخ 2015 - 1437 هـ، للمؤلف القاضي رافد حميد فرج..

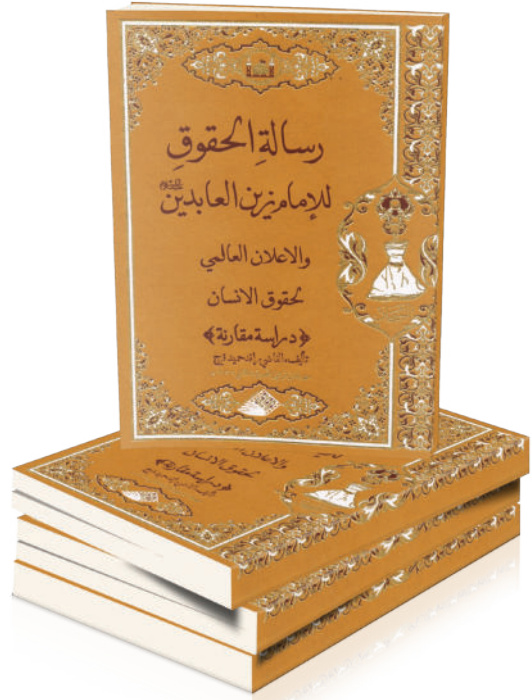
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ .

ما اكثر حقوق الانسان حين نعدّها ولكن اذا افتقرت الى آليات التطبيق التي تسهر على تطبيقها على ارض الواقع تصبح سراباً يحسبه الظمآن ماءً.. ومع تعدد هذه الآليات فان الهدف منها بيان مكانة الانسان بوصفه كائناً كرمه الله وحمله الأمانة الانسانية على مدى العصور، كما وهبه اسمى واجل النعم وفي مقدمتها العقل البشري الذي يميز الانسان عن سائر المخلوقات الاخرى.. لذا فان الحقوق التي أوردها الإمام (عليه السلام) في رسالته للحقوق لم تميز بين انواع الحقوق بوصفها حقوقاً للرجل او للمرأة او شخصية او عائلية وانما جميع الحقوق الانسانية في الاصل

الانسان الذي كرمه الله ورفعته درجة أعلى من سائر مخلوقاته امضى على ظهر الأرض عمراً مديداً لم يخلُ أبداً من الاضطهاد واهدار الكرامة والحقوق، فكان ذلك كله من صنع الانسان نفسه، لكن الضمير داخل بني البشر لم يرتضي ابداً عدوان الانسان على الانسان، فجهر في تقنين الحماية الواجبة للكائن الإنساني ضد الظلم والتعسف والاضطهاد والقهر، وكان الضمير متسقاً مع ما أكرم الله به خلقه وعززته شرائع الحق، وهكذا نجد قضية حقوق الانسان مرجعيتها من مصادر وتشريعات وطنية واقليمية ودولية وعالمية عديدة تخاطب الدول والافراد باحترام تلك الحقوق وصيانتها والدفاع عنها للحد من الانتهاكات الواقعة عليه، وانصاف المظلومين وهو ما تضمنه الإعلان العالمي للحقوق الانسان لعام ١٩٤٨ والعهد الدولي

الاولي متساوية الاهمية للانسان والمجتمع.

يترك مؤلف هذا الكتاب تساؤلات كثيرة في ختام كتابه، كما يتناول في مقدمته الحقوق الوطنية والاقليمية والدولية والعالمية وعاقدا مقارنة مع الحقوق التي ارساها الإمام علي السجاد (عليه السلام) في رسالة الحقوق، وينوه عن نتيجة مجهوده في مؤلفه هذا لمعرفة السفر الخالد ومسيرة العطاء للإمام (عليه السلام)، فيما يشتمل الكتاب على سبعة مباحث وديباجة وخاتمة، كان المبحث الاول في ماهية الحقوق حيث يسرد فيه اقوال الائمة المعصومين (عليهم السلام) في بيان عظمة واهمية احقاق الحق وما اورده الإمام السجاد (عليه السلام) في رسالة الحقوق، ويتناول في المبحث الثاني (مفهوم الحق) بدءا من الاصطلاح ثم اركان الحق وما استعمل من الحق في القرآن الكريم، ويشير في هذا المبحث الى ما يراد من الحق بمعناه العام الوارد في الرسالة متناولا (التعريف اللغوي) للحق، ثم ينتقل الى تعريف الحقوق عند علماء الشريعة الإسلامية في خمس موارد كمفهوم نشأة الحق، وتعريف الحقوق عند علماء الغرب ومورد نظريات استند منظرها (القانونيون) الى القيم، وينتج من هذه النظريات له تعاريف خمسة ذكر ميزاتها وكتب ملاحظاته حولها.



في المبحث الثالث (الاعلان العالمي لحقوق الانسان) وفي ديباجته يؤكد المؤلف أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس الحرية والعدل والسلام في العالم.. ويتناول التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الانسان ويورد ما جاءت الحقوق التي تضمنها الإعلان مندرجة في إطار اربعة عناوين كبرى (حقوق اساسية والحقوق المرتبطة بشخصية الانسان والحقوق المرتبطة بالأحوال الشخصية والحقوق العامة والسياسية)، ثم يتعرض الى القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

ويخصص المبحث الرابع في (نظرة المسلمين الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان) بين موقف المسلمين من الاعلان عند ظهوره، وموقفهم من الاعلان في الربع الاخير من القرن العشرين وآراء المفكرين الإسلاميين من حقوق الانسان والمبادئ الاساسية.

أما المبحث الخامس فكان في (خصائص حقوق الانسان) ويسردها مسترسلا في جملة نقاط، يفرد كل نقطة بمعنى وتجاه وسلوك، ثم يتناول مفهوم حقوق الانسان وتقييم وثائق واعلانات حقوق الانسان ومنزلة الحقوق في الشريعة الإسلامية، ويخصص المبحث السادس بـ (نص رسالة الحقوق وظروف الرسالة التي عاشها الإمام السجاد (عليه السلام) والمراحل الخطرة التي مرّ بها بعد فاجعة الطف الاليمة ومأساة كربلاء)، ثم ينتقل الى الهدف السياسي والاجتماعي لرسالة الحقوق، ويعقد في المبحث السابع (مقارنة بين رسالة الحقوق والاعلان العالمي لحقوق الانسان)، وينوه عن موضوع مهمة يشير خلالها الى أنه لم يمض على الاعلان العالمي لحقوق الانسان بطبيعتها العالمية سوى نصف قرن حيث تم الاعلان عنها بعد الحرب العالمية الثانية في حقبة الاستعمار الغربي للمناطق الشرقية والافريقية يسبق ذلك لقرون خلت!!!، وهي لم تنصف شعوب تلك المناطق من الممارسات التعسفية الظالمة جراء سياستها الاستعمارية وخاصة تكريس التبعية وسياسات التخلف والاستعباد.